

## **Dodatok č. 2**

### **k Dohode o prechode práv a povinností**

uzatvorenej v súlade s § 40ay ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády  
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 201/2024 Z. z.

(ďalej len „**Dodatok č. 2**“)

medzi týmito zmluvnými stranami

Názov: **Úrad vlády Slovenskej republiky**  
Sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  
IČO: 00 151 513  
Zastúpený: Juraj Gedra, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
ako odovzdávajúci ústredný orgán štátnej správy

(ďalej aj ako „**Úrad vlády**“)

Názov: **Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy  
a znalostnú ekonomiku**  
Sídlo: Tomášikova 14366/64A, 831 04 Bratislava  
IČO: 56565321  
Zastúpený: Michal Moško, vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky  
pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku  
ako preberajúci ústredný orgán štátnej správy

(ďalej len „**Úrad podpredsedu vlády**“)

(ďalej spoločne aj „**Strany dohody**“, alebo jednotlivo ako aj „**Strana dohody**“)

## Preambula

1. Strany dohody uzavreli dňa 23.1.2025 Dohodu o prechode práv a povinností (interné číslo Úradu vlády 1304/2024, interné číslo Úradu podpredsedu vlády 1/2025), ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.1.2025 a dňa 30.06.2025 dodatok č. 1 k Dohode o prechode práv a povinností (interné číslo Úradu podpredsedu vlády 131/2025), ďalej spolu iba ako „**Dohoda**“).
2. Strany dohody sa v súlade s čl. VI ods. 7 a čl. XIII ods. 4 Dohody dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Dohode.

## Čl. I

### Predmet Dodatku č. 2

1. Strany dohody súhlasia s predĺžením prechodného obdobia poskytovania technickej, užívateľskej a inej podpory zo strany Úradu vlády Úradu podpredsedu vlády pri zabezpečovaní niektorých služieb, ktoré sú uvedené v čl. XI Dohody. Strany dohody sa týmto dohodli na predĺžení prechodného obdobia do 30.06.2026, pričom rozsah podpory sa týka vybraných oblastí, uvedených v tomto Dodatku č. 2. Strany dohody sa preto dohodli na nasledovných zmenách Dohody.
2. Článok IV odsek 4 znie:  
*„Na základe žiadosti Úradu podpredsedu vlády vykoná Úrad vlády prevod finančných prostriedkov vo výške 30 468,75 EUR (prijatá platba zo dňa 28.11.2023) a 4 062,50 EUR (prijatá platba zo dňa 29.09.2025) za projekt EYE of Europe z účtu IBAN SK24 8180 0000 0070 0025 1223 na účet, ktorý si zriadi Úrad podpredsedu vlády.“.*
3. Článok IV odsek 6 znie:  
*„Výdavky, súvisiace s činnosťou Úradu podpredsedu vlády, ktoré vzniknú po 1.1.2025 uhradí Úrad vlády. Na zabezpečenie presnej identifikácie jednotlivých výdavkov Úradu podpredsedu vlády, budú všetky výdavky osobitne sledované. Tieto výdavky budú následne vyčíslené, vzájomne odsúhlasené Stranami dohody a finančne vysporiadané prostredníctvom žiadosti o rozpočtové opatrenie alebo vystavenia faktúry. Žiadosť o rozpočtové opatrenie pripraví Úrad podpredsedu vlády v termíne do 2 týždňov od vzájomného odsúhlasenia výdavkov.“.*
4. V čl. XI ods. 8 sa dátum „31.12.2025“ mení na „28.2.2026“.
5. Článok XI sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:  
*„10. Za účelom poskytnutia podpory v oblastiach uvedených v odseku 1, písm. a), b), d) v časti IT podpory doménových kont, e) v časti licencií pre operačné programy a SW Cisco AnyConnect,*

Cisco ISE, antivírus, f), g), h), i), j), k) a m), ako aj ods. 2., ods. 3., ods. 4., ods. 5, ods. 7. tohto článku Strany dohody predlžujú prechodné obdobie, uvedené v ods. 1 tohto článku do 30.06.2026. Pre zamedzenie pochybností Strany dohody potvrdzujú, že podpora Úradu vlády v oblasti prideľovania a odoberania práv pre vstupy do objektov Lakeside Park a Park One prístupovými kartami, ako aj podpora a údržba IS pre prideľovanie vstupov, uvedená v čl. XI., ods. 1. písm. m) zahŕňa aj vedenie databázy užívateľov prístupového systému a pravidelnú aktualizáciu databázy a podporu Úradu podpredsedu vlády a jeho dodávateľa pri odovzdaní a migrácii dát a nezahŕňa služby spojené s kamerovým systémom Úradu podpredsedu vlády. Strany dohody si prostredníctvom dotknutých útvarov odkonzultujú podrobnosti a odsúhlasia orientačný časový harmonogram oddelenia sieťovej infraštruktúry.

11. Úrad vlády sa zaväzuje poskytnúť Úradu podpredsedu vlády súčinnosť pri realizácii postupu verejného obstarávania podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri opätovnom otvorení súťaže pre realizáciu plnení z Rámcových dohôd č. 56/2023, 57/2023 a 58/2023, z ktorých práva a povinnosti objednávateľa prešli na Úrad podpredsedu vlády, a na tento účel umožniť Úradu podpredsedu vlády vytvoriť a realizovať novú zákazku v elektronickom informačnom systéme, v ktorom sa realizovalo verejné obstarávanie zákazky „Poskytovanie odborných kapacít pre potreby ÚV SR“, zverejnenej v Európskom vestníku č. 2022/S 052 z 15. marca 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2022 zo dňa 16. marca 2022 pod značkou 2022/S 052-135669 (systém ERANET). Právo Úradu podpredsedu vlády na realizáciu opätovného otvorenia súťaže zahŕňa aj právo vystaviť objednávku v mene a na účet Úradu podpredsedu vlády pre víťaza opätovného otvorenia súťaže na dodanie služieb v zmysle tejto zákazky a čerpať dodané služby, ako aj povinnosti objednávateľa uhradiť cenu za dodané služby. Úrad podpredsedu vlády sa zaväzuje znášať všetky náklady spojené so zriadením prístupu v elektronickom informačnom systéme, v ktorom sa realizovalo verejné obstarávanie a prípadných ďalších s vecou súvisiacich výdavkov. Strany dohody potvrdzujú, že aj keď práva a povinnosti verejného obstarávateľa z uvedeného verejného obstarávania prechádzajú na Úrad podpredsedu vlády, verejné obstarávanie do 31.12.2024 v celom rozsahu realizoval Úrad vlády, ktorý vyhlasuje, že dodržal postupy a splnil všetky podmienky vyžadované platnými právnymi predpismi, ktoré takéto postupy verejného obstarávania vyžadujú. V prípade výkonu kontroly činnosti alebo právnych úkonov, realizovaných Úradom vlády do 31.12.2024 nesie Úrad vlády zodpovednosť za činnosť, ktorá bola ním v oblasti verejného obstarávania realizovaná a Úrad vlády sa zaväzuje poskytovať Úradu podpredsedu vlády všetku potrebnú súčinnosť vždy, ak dôjde k výkonu akejkoľvek kontroly, predmetom ktorého bude kontrola postupov súvisiacich s procesom predmetného verejného obstarávania realizovanom do 31.12.2024. V prípade konania, výsledkom ktorého môže byť uloženie sankcie v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním sa Strany dohody dohodli, že Úrad vlády poskytne Úradu podpredsedu vlády všetku potrebnú súčinnosť vykonávanú

s odbornou starostlivosťou pre efektívne využitie práva vyjadriť sa a/alebo práva na podanie návrhu/žaloby, prostriedkov procesnej obrany a procesného útoku a pod. a v prípade zaplatenej sankcie nahradí Úradu podpredsedu vlády škodu zodpovedajúcu miere závažnosti porušenia povinnosti zo strany Úradu vlády vo vzťahu k uloženej sankcii. Vo vzťahu k tej časti verejného obstarávania, výsledkom ktorého bola objednávka č. 1000043035, sa Strany dohody dohodli, že Úrad podpredsedu vlády zabezpečí hodnotenie kvality poskytnutého plnenia a s tým súvisiace informačné, publikačné a iné povinnosti verejného obstarávateľa. Úrad vlády sprístupní do 14 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 2 Úradu podpredsedu vlády dokumenty, zverejnené Úradom vlády v elektronickom informačnom systéme, v ktorom sa realizovalo verejné obstarávanie zákazky „Poskytovanie odborných kapacít pre potreby ÚV SR“ (ERANET). Spisová rozlučka sa v tejto súvislosti nerealizuje a každá zo Strán dohody si vo vzťahu k realizovaným právnym úkonom tieto eviduje osobitne vo svojom registratúrnom systéme. “.

6. Príloha č. 5 Dohody „Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii práv a povinností z verejných obstarávaní“ sa dopĺňa nasledovne:

„Názov zákazky: Poskytovanie odborných kapacít pre potreby ÚV SR“

vyhlásená na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, zverejnená v Európskom vestníku č. 2022/S 052 z 15. marca 2022 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 52/2022 zo dňa 16. marca 2022 pod značkou 2022/S 052-135669“ na účel opätovného otvorenia súťaže podľa § 83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre realizáciu plnení z Rámcových dohôd č. 56/2023, 57/2023 a 58/2023 novou objednávkou. “

7. Príloha č. 4 Dohody „Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii zmluvnej agentúry“ sa v časti zmluvy dopĺňa nasledovne:

| P.č. | Rok  | Číslo zmluvy | Názov zmluvy                   | Dátum uzavretia zmluvy | Dátum skončenia zmluvy | Zmluvná strana                                                                                                         | IČO      | Dodatky a iné právne úkony | Formát zmluvy |
|------|------|--------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------|
| 258  | 2023 | 269/2023     | Poistná zmluva č. 8-863-014594 | 24.4.2023              |                        | Colonnade Insurance S.A., konajúca prostredníctvom Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu | 50013602 |                            | listinná      |

8. Príloha č. 8 Dohody „Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii spisovej agentúry“ sa nahrádza znením, ktoré tvorí prílohu k tomuto Dodatku č. 2.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania Stranami dohody a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Tento Dodatok č. 2 sa v prípade jeho uzatvorenia v listinnej podobe vyhotoví v počte ôsmich (7) rovnopisov, z toho dva (2) pre Úrad vlády, tri (3) pre Úrad podpredsedu a dva (2) rovnopisy pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Dohoda Strán dohody k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu tohto Dodatku č. 2 dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Strana dohody bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.
3. Prílohy k Dodatku č. 2:  
Príloha č. 1      Príloha č. 8 – Čiastkový delimitačný protokol o delimitácii spisovej agendy.
4. Strany dohody vyhlasujú, že si Dodatok č. 2 pred jeho podpisom prečítali a že bol uzatvorený po vzájomnom podrobnom oboznámení sa s jeho obsahom ako určitý, vážny a zrozumiteľný prejav vôle Strán dohody bez akéhokoľvek nátlaku a nie za nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek Stranu dohody, na znak čoho pripájajú oprávnení zástupcovia Strán dohody svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave

V Bratislave

Juraj Gedra  
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

Michal Moško  
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku